

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5011233-60.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

REQUERENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: SANDRA REGINA DA COSTA ALCANTARA

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA *ON LINE* EM DESFAVOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CANCELAR A PENHORA *ON LINE*.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, determinando que a penhora on line da decisão do evento 78 do processo nº 5040931-48.2024.4.02.5101 seja cancelada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5011233-60.2025.4.02.5101

510015637564 .V3

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5011233-60.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

REQUERENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: SANDRA REGINA DA COSTA ALCANTARA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta em face da decisão que determinou o sequestro de valores por meio de penhora *on line*, com o fim de promover o cumprimento forçado da sentença prolatada nos autos principais.

Alega o Estado do Rio de Janeiro que o insumo foi adquirido e disponibilizado para a entrega, conforme informações no evento 73.

Segue a decisão:

*Considerando o trânsito em julgado (Evento 61) da sentença de Evento 46 e a não comprovação, pelos réus, do cumprimento do julgado, determino a penhora online, mediante **SISBAJUD**, do valor de R\$ 6.150,00 seis mil cento e cinquenta reais), em benefício da parte autora, correspondente à aquisição de aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e máscara nasal tamanho M, conforme menor orçamento juntado no Evento 44 e seu Anexo.*

*Intime-se a parte autora para ciência da decisão, recebimento dos valores e, após, no prazo de vinte dias, **fazer a juntada de prova de compra de todos os insumos deferidos pela decisão judicial.***

Após, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

Intimado, o Estado do Rio de Janeiro não apresentou contrarrazões.

VOTO

Com a informação administrativa, que goza de presunção de veracidade, de que o insumo foi disponibilizado, em cumprimento de sentença, no evento 73, não há justificativa para a penhora *on line* determinada. Indica-se, na referida informação, endereço e telefone para contato, sem que houvesse informação do juízo de origem acerca da impossibilidade de se cumprir a sentença por esse meio.

Sendo assim, não se revela necessária a penhora *on line* determinada, ao menos por ora, uma vez que a sentença está sendo cumprida espontaneamente.

A partir do evento 73, em que se informa a disponibilização do insumo, não há indícios de que o cumprimento da sentença foi embaraçado a justificar a utilização do meio de cumprimento forçado com a penhora *on line* de numerário do Estado do Rio de Janeiro,

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, determinando que a penhora *on line* da decisão do evento 78 do processo nº 5040931-48.2024.4.02.5101 seja cancelada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição.